

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 수의계약 관련 정보공개 부적정 및 수의계약 체결 제한여부 확인서 등 수령업무 개선 필요
2. 소관부점 : 경영지원실, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항 제1호에 따라 각종 행정 업무 중 하나로 공공기관 정보공개, 계약관리 업무를 수행하고 있고, 국유재산기획처는 같은 세칙 제25조 제1항 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 등 업무개선 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조의2와 「계약사무세칙」(이하 “계약세칙”이라 한다) 제7조의2¹⁾에 따르면 수의계약을 체결하는 경우에는 월별 해당 수의계약에 관한 사업명, 계약상대자의 법인등기부상 본점소재지 등²⁾(이하 “수의계약 정보”라 한다)을 공사의 인터넷 홈페이지(이하 “홈페이지”라 한다)에 공개하여야 한다고 되어 있다.

1) 국민권익위원회 「공공기관 사규 부패영향평가 개선권고안(2021. 11. 25.)」에 따라 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」과의 조항 일치·수의계약 정보공개 강화를 위해 2021.12.16. 신설된 조항
2) 1. 사업명과 계약이행기간, 2. 계약상대자의 대표자 성명, 상호, 법인등기부상 본점소재지, 3. 예정가격과 계약금액, 4. 수의계약의 법령상 근거 및 구체적인 사유

또한, 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제16조와 「공시세칙」 제8조에 따라 공공기관의 장은 「공공기관 통합공시 매뉴얼」(이하 “공시 매뉴얼”이라 한다)에서 정한 수의계약에 대한 계약명, 계약금액 등을 공공기관 경영정보공개시스템(이하 “알리오”라 한다)에 게시하도록 되어 있는데

계약세칙과 공시 매뉴얼에서 정한 수의계약 관련 공개 항목 및 공개 주기는 [표 19]와 같다.

[표 19] 수의계약 관련 공개항목 비교표

구 분		계약세칙	공시 매뉴얼
공개 항목	공통 사항	계약명, 계약상대자(대표자 성명, 상호), 계약기간, 계약금액, 수의계약 근거 및 사유	
	상이 사항	예정가격, 법인등기부상 본점소재지	계약일, 계약내용
공개 주기		월	분기

한편, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 제3항에 따르면 계약 업무를 담당하는 임직원은 수의계약을 체결하려는 경우 수의계약 체결 제한 대상³⁾인지를 확인하기 위해 계약 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 한다고 되어 있고

계약세칙 제3조의2 제3항에 따르면 계약담당자는 입찰자가 입찰서를 제출할 때 ‘청렴서약서’를 제출하도록 해야 한다고 되어 있으며, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제31조에 따르면 계약업무를 담당하는 임직원은 계약체결에 참여하는 업체로부터 ‘청렴서약서’를 제출받아야 한다고 되어 있다.

3) 「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조에 따르면 1. 소속 고위공직자, 2. 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자 등

따라서, 결재권자가 결재에 앞서 계약상대방의 수의계약 체결 제한 대상여부와 청렴서약 여부를 확인하기 위하여 계약담당자는 계약상대방이 ‘날인’하여 제출한 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서·청렴서약서’(이하 “청렴서류”라 한다)를 전자결재의 붙임자료로 첨부하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 수의계약 관련 정보공개 및 청렴서류 수령 여부를 점검한 결과

현재 홈페이지에서 공개되고 있는 수의계약 정보는 알리오에 게시하는 통합공시 자료와 동일한 자료로, 계약세칙에서 정한 ‘법인등기부상 본점소재지’ 항목이 누락⁴⁾되어 있었고, 공개 주기도 월별 자료가 아닌 분기별 자료로 확인되어 수의계약 정보공개 강화를 위한 계약세칙 개정사항이 반영되지 않은 것으로 확인되었다.

한편, ESG성과혁신실과 국유재산기획처는 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’ 징구를 위해 계약관리시스템(일반 계약 관련) 및 국유재산시스템(국유재산 개보수 계약 관련, 이하 “국유BPM”이라 한다.)의 업무전산개발 수정 요청⁵⁾을 하였고,

ESG성과혁신실은 「수의계약 체결 시 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’ 수령안내」(ESG 성과혁신실-xxxx, 2022. 7. 8.) 문서를 통해 2022. 7. 11. 이후 수의 계약 체결 시 계약상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 수령하도록 안내하였는데

4) ‘예정가격’의 경우에는 ‘비고’ 항목에 포함되어 있었음

5) 「계약관리 전산화면 및 연동문서 수정 요청」(ESG성과혁신실-xxxx, 2022. 7. 7.), 「개보수공사 시행 품의 붙임 문서 수정 요청」(국유재산기획처-xxxx, 2022. 7. 14.)

「나라키움 ◇◇ ◎◎◎◎허브 △△△△△△ 사업 총건축원가 회계 감사 용역 계약체결」(남부개발처-xxxx, 2022. 8. 24.)의 경우 계약 상대방이 날인한 청렴서류를 결재완료일 이후 일주일이 지난 2022. 9. 1.에도 수령하지 않고 있었고

「국유재산 재해우려 위험수목제거 용역계약 선정(부산광역시 ■구 ◎◎◎동 xx-61)」(부산지역본부-xxxxxx, 2022. 7. 25.)의 경우도 전자결재 붙임 자료에 날인되지 않은 청렴서류를 첨부한 것으로 확인되었다.⁶⁾

따라서, 수의계약 체결 결재를 위한 증빙자료로 청렴서류를 누락하지 않도록 계약관리시스템·국유BPM을 통한 수의계약 전자결재 시 “반드시 날인된 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’ 및 ‘청렴서약서’를 전자결재 시 증빙서류로 첨부하여 주시기 바랍니다.”와 같은 안내문구 추가 및 청렴서류를 첨부하지 않는 경우 전자결재를 할 수 없는 등의 개선방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실은 계약세칙에 따라 수의계약 정보를 홈페이지에 월별 게시하겠다고 하였다.

경영지원실과 국유재산기획처는 날인된 청렴서류 첨부누락을 방지하기 위하여 각각 계약관리시스템·국유BPM을 개선하겠다고 하였다.

6) ESG성과혁신실 안내 및 시행일자가 최근인 2022. 7월인 점 등을 감안하여 주의 및 현 지주의 대상에서는 제외함

4. 조치할 사항

경영지원실장은 「계약사무세칙」에 따라 홈페이지에 수의계약 정보 공개업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

경영지원실장, 국유재산기획처장은 수의계약 체결 결재 시 날인된 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’ 및 ‘청렴서약서’ 첨부를 누락하지 않도록 계약관리시스템·국유재산시스템 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)